



Nr. 691 Kabinettsitzung vom 2. März 1932, 10.30 Uhr

R 43 I/1455, S. 1–14

Anwesend: Brüning, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele; StS Schäffer, Pünder, Meissner, Weismann, v. Bülow, Zweigert; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Meyer (P. 4), Ernst (P. 4, 5), Posse (P. 4, 5), Heintze (P. 2–5); MinDirig. Brückner (P. 1); VotrLegR Wiehl (P. 4, 5); GenKonsul Schlesinger (P. 4); MinR Feßler, Vogels, Tiedje (P. 2); Olscher (P. 2–5), Nasse (P. 2, 3), Küsel-Glogau (P. 2), Hoppe (P. 3), Moßdorf (P. 4); Müller (P. 5); LegR Weißer (P. 5); RbkPräs. Luther; Protokoll: RegR Krebs.

Beginn: 10:30

[Tagesordnung]

1. Reichskredit zur Erhaltung des deutschen wirtschaftlichen Einflusses in West- und Ostafrika.
2. Wenceslausgrube.
3. Gewerbepolizeiliche Angelegenheit (Wettbewerb der Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte).
4. Finanzierung der Russengeschäfte.
5. Buttereinfuhrkontingent für die deutschen Molkereizentralen in Graudenz und Posen.
6. Erstattung der Kosten der Nebenklage für den früheren Reichsminister der Finanzen, Hilferding, in Beleidigungsverfahren. (außerhalb der Tagesordnung).
7. Genehmigung zur Aussage eines früheren Reichsministers in einem Beleidigungsverfahren.

1. Reichskredit zur Erhaltung des deutschen wirtschaftlichen Einflusses in West- und Ostafrika.

Staatssekretär Schäffer teilte mit, daß aufgrund der Besprechung der Angelegenheit in der Kabinettsitzung vom 29. Februar Verhandlungen unter den beteiligten Ressorts stattgefunden hätten¹. Das Ergebnis sei, daß der Reichsminister der Finanzen bereit sei, für Kleinsiedler in Ostafrika einen Betrag von 1,75 Millionen RM zur Verfügung zu stellen. Dieser Betrag solle entsprechend dem Plan des Auswärtigen Amts auf drei Jahre verteilt werden. Das Auswärtige Amt sei mit dieser Regelung einverstanden.

Das Kabinett nahm diese Mitteilung zur Kenntnis.

¹ Vgl. Dok. Nr. 688, P. 6.

2. Wenceslausgrube.

Ministerialdirektor Heintze teilte mit, daß die Angelegenheit mittlerweile sehr dringlich geworden sei². Er verlas ein Telegramm, nach dem die Pumparbeiten zur Erhaltung der Grube bereits eingestellt worden seien. Auf eine Frage des Reichskanzlers teilte er mit, daß zur Weiterführung der Erhaltungsarbeiten 20 000 RM benötigt würden.

Der *Reichskanzler* meinte, bei der Bedeutung der Angelegenheit für das schlesische Grenzgebiet müsse dieser verhältnismäßig nicht so hohe Betrag aufgebracht werden können, um die Erhaltung der Grube zunächst zu sichern. Die Frage des weiteren Schicksals der Grube könne dann nach der Reichspräsidentenwahl entschieden werden.

Auf eine Frage des Reichswirtschaftsministers, wer die Mittel für die Erhaltungsarbeiten zur Verfügung stellen solle, bat der Reichskanzler, daß die Beteiligten, der Reichsminister der Finanzen und der Reichswirtschaftsminister, sich über das Weitere verständigen möchten³.

3. Gewerbepolizeiliche Angelegenheit (Wettbewerb der Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte).

Ministerialrat Hoppe legte den Stand der Frage des Wettbewerbs der Warenhäuser und der Einheitspreisgeschäfte sowie der Frage weiterer Maßnahmen auf dem Gebiete der Konzessionserteilung dar⁴. Er verwies auf die Anregung des Württembergischen Staatsministeriums in der Angelegenheit vom letzten Herbst⁵ und die Verhandlungen, die das Reichswirtschaftsministerium mit den beteiligten Stellen gepflogen habe. Zur Zeit sei auf Veranlassung des Reichswirtschaftsministeriums der Reichswirtschaftsrat damit befaßt, zu der Angelegenheit ein Gutachten abzugeben. Der Reichswirtschaftsrat habe Unterausschüsse eingesetzt für die verschiedenen Einzelfragen. Es sei zu erwarten, daß der Ausschuß des Reichswirtschaftsrats nicht dafür eintreten werde, die Warenhäuser einschränkenden Bestimmungen zu unterwerfen, weil eine weitere Expansion der Warenhäuser infolge der Entwicklung der Wirtschaftsverhältnisse nicht erwartet werde.

Anders lägen die Verhältnisse bei den Einheitspreisgeschäften. Diese drängten auf dem Lande weiter vor und bildeten dort eine wachsende Konkurrenz der Mittelstandsgeschäfte. Das sei nicht nur in Württemberg sondern auch in Bayern und anderen Teilen Deutschlands der Fall.

Der *Reichskanzler* erklärte, auch er sähe die Hauptgefahr für die mittleren und kleinen Geschäfte nicht bei den Warenhäusern, sondern bei den Einheitspreisgeschäften. Er halte es für erwünscht, wenn der Reichswirtschaftsrat sein Gutachten bald erstatten könnte, und zwar vor allem über die Einheitspreisgeschäfte und die Wettbewerbsfrage. Dann könne man noch vor der Reichspräsidentenwahl veröffentlichen, daß die Reichsregierung eine Einschränkung des unlauteren Wettbewerbs beschlossen und bestimmte Maßnahmen vorgesehen habe.

² GenDir. Max von der Porten hatte auf Beschluß des RT-Wirtschaftsausschusses am 12.2.32 ein Gutachten über die Wiederinbetriebnahme der Wenceslausgrube im Kreis Neurode in Schlesien (vgl. Dok. Nr. 233) erstattet, in dem er zu dem Schluß gekommen war, daß zur Wiederinbetriebnahme verlorene Zuschüsse von zunächst 3 Mio. RM und 2,3 Mio. RM in den nachfolgenden Jahren erforderlich seien; nicht abschätzbar seien die Risiken bergpolizeilicher Auflagen (Durchdruck in R 43 I/2179, Bl. 84–97). In seinem Referentenvortrag vom 26.2.32 hatte MinR Feßler empfohlen, keine Reichsmittel zur Verfügung zu stellen, da auch Preußen sich nicht beteiligen werde und im RT-Wirtschaftsausschuß die Stimmung gegen die Wiedereröffnung des Bergwerks sei (R 43 I/2179, Bl. 100).

³ Die Entscheidung (Dok. Nr. 761, P. 5) wurde vertagt. Die Reg. v. Papen beschloß am 7.6.32, keine Reichsmittel für die Erhaltung der Wenceslausgrube zur Verfügung zu stellen: siehe diese Edition, Das Kabinett v. Papen, Dok. Nr. 13, P. 1.

⁴ Mit der Beratung über Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte entsprach das Rkab. einer Forderung der Wirtschaftspartei: siehe Dok. Nr. 686.

⁵ Der Württ. WiM Reinhold Maier hatte dem RK am 14.9.31 seine Eingabe an den RWiM vom 8.9.31 übersandt, in der er vorgeschlagen hatte, die Bezeichnung Einheitspreisgeschäfte auf solche Geschäfte zu beschränken, die nur zu ganz wenigen, bestimmten Preisen verkaufen, unlautere Warenanpreisung zu verbieten und die Möglichkeit, unzuverlässigen Personen den Geschäftsverkehr zu untersagen (R 43 I/2010, Bl. 3–9).

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß das Reichsjustizministerium bereits einen Entwurf über das Wettbewerbswesen vorbereitet habe. Dieser sei mit allen beteiligten Organisationen besprochen worden. Man könne daher wohl schon jetzt eine Veröffentlichung über entsprechende Regierungsmaßnahmen vornehmen⁶.

Der *Reichskanzler* meinte, es sei besser, dem Reichswirtschaftsrat nicht vorzugreifen und vorher dessen Stellungnahme abzuwarten. Er halte es für zweckmäßig, die Bedeutung des Reichswirtschaftsrats auf solche Weise zu stützen.

Der *Reichspostminister* erklärte, die Auswirkungen der scharfen Konkurrenz der Einheitspreisgeschäfte machten sich in Bayern so stark bemerkbar, daß er es begrüßen würde, wenn sofort etwas geschähe.

Der *Reichsminister der Justiz* warf die Frage auf, ob es nicht zweckmäßig sei, die Regelung des Zugabewesens mit der der Einheitspreisgeschäfte und der Frage des unlauteren Wettbewerbs zu verbinden und in einer Notverordnung auf Grund des Artikel 48 der Reichsverfassung zusammenzufassen.

Gegen einen solchen Vorschlag wurden von verschiedenen Seiten Bedenken vorgebracht, die namentlich auch der Reichskanzler teilte⁷. Es schien u. a. nicht ratsam, die ganz besonders umstrittene Frage des Zugabewesens mit den anderen Fragen zu verbinden, für die die Öffentlichkeit mehr Verständnis habe⁸. Es wurde als fraglich bezeichnet, ob es sich empfehle, die Regelung des Zugabewesens überhaupt vor den Wahlen vorzunehmen.

Das *Kabinett beschloß*, daß der Reichswirtschaftsrat gebeten werden solle, beschleunigt sein Gutachten, insbesondere zur Frage der Einheitspreisgeschäfte, zu erstatten⁹.

4. Finanzierung der Russengeschäfte.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug den Sachverhalt entsprechend seiner Kabinettsvorlage [...] vor¹⁰. Er ergänzte deren Inhalt namentlich durch den Hinweis darauf, daß die erbetene Reichshilfe zur Finanzierung der abgeschlossenen Geschäfte im dringenden Interesse der Eisen-, Waggon-, Maschinen- und Werkzeug-Industrie liege. Nach der gegenwärtigen Lage des Arbeitsmarktes müsse die Angelegenheit heute noch anders beurteilt werden als vielleicht noch vor acht Wochen¹¹. Er bäte

⁶ Vgl. Dok. Nr. 694, Anm. 6.

⁷ Vgl. dagegen Dok. Nr. 694, P. 1 – 4.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 679, Anm. 5.

⁹ Der Arbeitsausschuß I des Vorl.RWiR erstattete am 21.3.32 seinen Bericht über die Konzessionierung von Warenhäusern und Einheitspreisgeschäften und die Erweiterung der Untersagungsbefugnis. Der Ausschuß stellte fest, daß der Anteil der Warenhäuser am Gesamtumsatz des Einzelhandels 1931 3,8% betrug, während er im Ausland wesentlich höher lag, in Frankreich bei 5,3%–6,3%, in Großbritannien 3,5%–4,5%, in den Niederlanden 8% und in den USA 16%. Der Anteil der Einheitspreisgeschäfte, die in Dtl. erstmals 1926/27 auftraten, am Einzelhandelsumsatz betrug 1930 0,74%. Der Ausschuß hatte Maßnahmen gegen zu lange Ausverkaufszeiten, klare Bestimmungen über Saisonverkäufe, Verhinderung von übermäßiger Ausbreitung von Sonderveranstaltungen und des Mißbrauchs von Lockartikeln gefordert. Ein für zwei Jahre befristetes Verbot zur Errichtung von Einheitspreisgeschäften hatte die Mehrheit des Arbeitsausschusses abgelehnt. Dagegen hatte die Mehrheit eine klare Preisauszeichnung in den Einheitspreisgeschäften empfohlen (R 43 I/2010, Bl. 17–30).

¹⁰ In seiner Kabinettsvorlage vom 1.2.32 hatte der RWiM beantragt, daß die RReg. auf die Rbk einwirkt, damit diese einen Rediskontkredit von 120 Mio. RM zur Finanzierung der noch nicht untergebrachten Russengeschäfte ermögliche. Das Gesamtabloigo des Reichs an Ausfallbürgschaften betrüge 420 Mio. RM. Weitere Ausfallbürgschaften sollten nicht übernommen werden. Ein Bankenkonsortium habe 195 Mio. RM bereitgestellt, notwendig seien aber weitere 120 Mio. RM, die die Rbk der Industrie zur Verfügung zu stellen sich bisher geweigert habe (R 43 I/140, Bl. 268–269).

¹¹ Schäffer notierte in seinem Tagebuch unter dem 2.3.32: „*Warmbold*: a) Finanzierung der 120 Millionen Altgeschäft; b) neue Aufträge von 180–300 Millionen, Vereinigte Stahlwerke und Klöckner bis 140 Millionen, 160 Millionen für Waggonindustrie, Elektroindustrie 40, einige kleinere Industrien mit kleineren Beträgen. Wenn die Eisenindustrie den Russenauftrag nicht hineinnimmt, muß sie zu neuen Entlassungen schreiten. Mit dem Auftrag kann sie 40–45 000 Mann beschäftigen, die sonst entlassen werden müssen. 5 000 Mann können neu eingestellt werden. und die Feierschichten können reduziert werden. *Schiele*: Exportmöglichkeiten der Landwirtschaft kommen in der nächsten Zeit mit 8 Millionen Mark. Der Reichsbankpräsident soll alles tun, um die Finanzierung zu ermöglichen“ (IfZ ED 93, Bd. 19, Bl. 292–293).

daher um Annahme des Vorschlages der Kabinettsvorlage, daß das Reich bei der Beschaffung der erforderlichen rd. 120 Millionen RM helfe.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* unterstützte den Vorschlag dringend. Die Förderung der Ausfuhrindustrie erscheine ihm sehr notwendig.

Der *Reichsverkehrsminister* unterstützte den Vorschlag gleichfalls. Er machte Mitteilung von Verhandlungen mit den Russen, in denen versucht worden sei, das Einverständnis der Russen zur Abnahme alter deutscher Waggonen zu erlangen, damit die Reichsbahn neue Waggonen für den deutschen Verkehr beschaffen könne. Eine solche Verständigung habe deswegen besonders erwünscht erschienen, weil die Mittel der Reichsbahnanleihe nur geringe Möglichkeiten böten, der deutschen Waggonindustrie zu helfen. Die Russen wollten aber nur neues Material.

Der *Reichspostminister* äußerte Bedenken gegen eine weitere Reichshilfe für Russengeschäfte, weil vielfach über russisches Dumping mit Getreide und Holz geklagt werde¹². Er befürchte, daß die Russen auf diese Weise die deutschen Lieferungen bezahlen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bezeichnete diese Befürchtungen bezüglich des Getreides für unbegründet¹³. Was die Konkurrenz des russischen Holzes angehe, so erfahre der deutsche Holzmarkt einen starken Druck durch umfangreiche Konsignationslager, die die Russen in Deutschland für ihren Holzabsatz unterhielten. Die Unterhaltung dieser Lager werde aber nach vielfachen Klagen der betroffenen deutschen Kreise von deutschen Banken finanziert. Diese lieferten unverständlicherweise die Geldmittel gegen Lombardierung der Lagerbestände.

Staatssekretär von Bülow wies darauf hin, daß Deutschland die Gewährung von Krediten an Rußland vom Ausland verschiedentlich schon verübelt worden sei, und zwar nicht allein von Frankreich, sondern auch von England. Er habe mit Rücksicht auf die Reparationspolitik Bedenken, in der Reichshilfe für Russengeschäfte noch weiterzugehen.

Staatssekretär Dr. Schäffer erklärte, mit dem gegenwärtigen Plan werde man im Umfang der erteilten Bürgschaften bleiben und nur die Ausführung der bereits angenommenen Aufträge ermöglichen. Weitere Bürgschaften seien nicht erforderlich.

Der *Reichsbankpräsident* erklärte, die Zurückhaltung, die der Reichsbank in der Angelegenheit vorgeworfen werde, rechtfertige sich daraus, daß überhaupt noch kein Bankenkonsortium für die Durchführung der Finanzierung bestehe. Ein Rediskontkredit der Reichsbank sei dagegen bereits zugesagt¹⁴.

Der *Reichskanzler* meinte, unter diesen Umständen sei es zweckmäßig, daß die Angelegenheit in einer Chefbesprechung weiter geklärt werde.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich mit einer Chefbesprechung über die Angelegenheit einverstanden. Er wünsche aber, daß einmal eine Klärung herbeigeführt werde, welche Projekte vom Reich finanziert werden könnten und sollten. Dabei müßten die Siedlung und andere Projekte, an denen die Arbeitnehmer interessiert seien, endlich einmal Berücksichtigung finden. Er teilte mit, daß die freien Gewerkschaften am 23. März eine große Erörterung der Arbeitsbeschaffung beginnen wollten. Er halte es für erforderlich, einer solchen Aktivität zuvorzukommen¹⁵.

Der *Reichspostminister* meinte, es wäre wünschenswert, daß dem Kabinett auch einmal ein Überblick gegeben werde, welche Bürgschaften und Verpflichtungen vom Reich für wirtschaftliche Stützungen eingegangen worden seien.

Staatssekretär Dr. Schäffer erklärte, solcher Aufschluß könne leicht gegeben werden.

¹² Vgl. hierzu die Eingabe der Notgemeinschaft für Holz an den RK vom 27.1.32 (Abschrift in R 43 I/140, Bl. 264).

¹³ Vgl. Dok. Nr. 682, P. 2.

¹⁴ Aus Luthers Tagebuchaufzeichnung über die Kabinettsitzung vom 2.3.32: „Auf meine Frage, ob denn ein Konsortium für die 120 Millionen da sei, erwiderte Warmbold, zunächst müsse doch der Rediskontkredit da sein, worauf ich erwiderte, daß früher die geschäftliche Praxis jedenfalls umgekehrt gewesen sei“ (Nachl. Luther, Nr. 368, Bl. 157–159, hier Bl. 158).

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 699, P. 10.

Das Kabinett beschloß, daß die Angelegenheit in einer Chefbesprechung näher erörtert werden solle¹⁶.

5. Buttereinfuhrkontingent für die deutschen Molkereizentralen in Graudenz und Posen.

Legationsrat Weißer trug den Inhalt der der Niederschrift als Anlage beigefügten Kabinettsvorlage des Auswärtigen Amtes vom 25. Februar [...] vor und vertrat den Vorschlag, den beiden deutschen Molkereizentralen in Graudenz und Posen in Höhe der von ihnen in den letzten Jahren nach dem Reich eingeführten Buttermengen ein Kontingent einzuräumen, das zum bisherigen Zollsatz von 50 RM pro dz zu verzollen sei¹⁷. Er teilte mit, daß es sich um eine Menge von rund 70 000 Ztr. handele, die auf diese Weise zollbegünstigt nach Deutschland hereinkommen würden. Die Maßnahme solle hauptsächlich eine Stützung des Deutschtums in den betreffenden polnischen Gebieten bedeuten. Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* nahm zu dem Antrag des Auswärtigen Amtes Stellung entsprechend seiner schriftlichen Erklärung vom 6. Februar, die der Kabinettsvorlage beiliegt. Er erklärte, nicht grundsätzlich gegen Stützungsmaßnahmen zugunsten des Deutschtums in den betreffenden Gebieten zu sein. Er halte aber für fraglich, ob die vorgeschlagene Maßnahme für Deutschtum in der gedachten Weise zweckmäßig sei. Er schlage vor, die Frage im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen für das Deutschtum in Polen zu erörtern und dann erst zu regeln.

Staatssekretär von Bülow gab zu, den Standpunkt des Ministers Schiele insofern zu teilen, als der Vorschlag des Auswärtigen Amtes zwei Seiten habe.

Staatssekretär Schäffer erklärte, für das Reichsfinanzministerium keine Bedenken zu haben, wenn die Maßnahme dem Reich kein Geld koste.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde beschlossen, daß die Angelegenheit in einer Besprechung der beteiligten Minister erledigt werden soll.

6. Erstattung der Kosten der Nebenklage für den früheren Reichsminister der Finanzen, Hilferding, in Beleidigungsverfahren. (außerhalb der Tagesordnung).

Staatssekretär Schäffer trug den Inhalt der Kabinettsvorlage des Reichsfinanzministers vom 17. Juni 1931 vor und vertrat den Antrag, das Kabinett möge beschließen, daß in politischen Beleidigungsprozessen gegenwärtiger oder früherer Mitglieder der Reichsregierung die Kosten der Rechtsvertretung – auch im Nebenklageverfahren – durch einen politisch erfahrenen Anwalt vom Reich übernommen werden¹⁸.

¹⁶ Am 4.3.32 einigten sich Warmbold und Luther, daß die Verträge über Russenaufträge auf RM mit Feingoldklausel lauten sollten; unter dieser Bedingung würde die Rbk den Rediskontkredit von 120 Mio. RM zur Verfügung stellen (Nachl. Luther, Nr. 368, Bl. 149 f.). Nach einem Schreiben des RWiM vom 21.3.32 hatte die Rbk am 3.3.32 noch zusätzlich einen Rediskontkredit von 120–150 Mio. RM zur Verfügung gestellt (R 43 I/140, Bl. 365–369). Vgl. auch Dok. Nr. 713 und Dok. Nr. 715, P. 2.

¹⁷ Am 28.1.32 hatte das AA beantragt, bei den dt. Molkereien in Graudenz und Posen von der Butterzollerhöhung abzusehen und ihnen einen ermäßigten Zollsatz von 25 RM für ein Kontingent von 75 000 Zentner Butter zu gewähren. Am 25.2.32 hatte das AA den Antrag modifiziert und einen ermäßigten Zollsatz von 50 RM beantragt. Der REM hatte mit Schreiben vom 6.2.32 dem Antrag des AA widersprochen, da das Kontingent die Hälfte der poln. Buttereinfuhr ausmache und 1/8 des Butterverbrauchs von Berlin abdecke (R 43 I/551, Bl. 35–44). ORegR Planck hatte in seinem Referentenvortrag den Antrag des AA unterstützt (R 43 I/551, Bl. 45).

¹⁸ RM a. D. Hilferding hatte in einem Schreiben vom 30.4.31 an den RFM mitgeteilt, „daß er gegen alle Verbreiter des gegen ihn in der Presse erhobenen Vorwurfs, er habe als Reichsminister der Finanzen dem Reemtsma-Konzern 1 Million Steuerschuld erlassen und sei dafür nach seinem Rücktritt als Minister in den Aufsichtsrat der Reemtsma-AG gewählt worden, wo er ein Jahreseinkommen von 120 000 RM beziehe, Klage erheben müsse. Gleichzeitig hat er die Bitte ausgesprochen, ihm bei der Durchführung dieser Klagesachen ‚Rechtsschutz‘ zu gewähren“. Hilferding wollte die Kosten, die ihm als Nebenkläger entstanden, vom Reich erstattet erhalten. StS Joël war in seiner Stellungnahme vom 9.6.31 einer Entscheidung ausgewichen (R 43 I/1455, S. 41–43). Vgl. auch Dok. Nr. 587.

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte Bedenken gegen einen Beschluß, generell die Kosten der Nebenklage in solchen Fällen auf das Reich zu übernehmen. Er erkannte andererseits entsprechend seiner schriftlichen Stellungnahme, die in der Kabinettsvorlage im Wortlaut wiedergegeben ist, an, daß bei besonderer Lage des einzelnen Falles die Erhebung der Nebenklage und die Vertretung des Nebenklägers durch einen mit der Sache vertrauten Rechtsanwalt eine wertvolle Unterstützung für die Staatsanwaltschaft, sowie der erfolgreichen Durchführung des Strafverfahrens dienlich und darum empfehlenswert sein könne. Er schlug vor, darüber indes von Fall zu Fall zu entscheiden.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß das Kabinett in einem früheren Falle vor ein paar Jahren bereits einmal solche Kosten auf das Reich übernommen habe.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich damit einverstanden, daß in einzelnen Fällen die Übernahme der Kosten auf das Reich überprüft werde. Eine generelle Übernahme halte er jedoch für nicht angebracht.

Staatssekretär Weismann teilte mit, daß der Preußische Ministerpräsident eine große Zahl von Beleidigungsverfahren durchführen müsse. In diesen Fällen übernehme das Preußische Kabinett stets die Kosten der Nebenklage.

Staatssekretär Schäffer erklärte sich mit dem Standpunkt des Reichsarbeitsministers einverstanden. Er wies doch darauf hin, daß der Reichsminister a. D. Hilferding in zahlreichen Fällen mit dem gleichen Vorwurf verfolgt werde, der aus der Reemtsma-Angelegenheit hergeleitet worden sei. Er schlage daher vor, daß das Kabinett für den Reichsminister a. D. Hilferding die Kosten der Nebenklage übernehme in einer Reihe von Fällen, die mit diesem Vorwurfe zusammenhängen.

Das Kabinett beschloß, die Kosten der Nebenklage des Reichsministers a. D. Hilferding in einer Reihe von Fällen zu übernehmen, die mit dem beleidigenden Vorwurf aus Anlaß der Reemtsma-Angelegenheit zusammenhängen.

7. Genehmigung zur Aussage eines früheren Reichsministers in einem Beleidigungsverfahren.

Staatssekretär von Bülow teilte mit, daß die in der Besprechung der Angelegenheit im Kabinett am 29. Februar¹⁹ vorgesehene weitere Erörterung unter den beteiligten Ressorts noch nicht habe stattfinden können und schlug eine spätere Fortsetzung der Beratung der Angelegenheit im Kabinett vor. Demgegenüber wurde von anderer Seite geltend gemacht, daß die Vorlage schon im letzten Herbst eingereicht worden sei und eine beschleunigte Klärung der Frage erwünscht sei.

Staatssekretär von Bülow erklärte sodann, wenigstens den Wunsch vertreten zu müssen, daß die Vernehmung des Reichsbankpräsidenten a. D. Schacht verhindert werden und daß ferner dahin möglichst eingewirkt werden möchte, daß die politische Erörterung über die Sanktionsklausel in dem Verfahren weitgehendst eingeschränkt werde.

Das Kabinett stimmte diesem Wunsche zu.

Staatssekretär Schäffer schlug vor, das Auswärtige Amt möge den Minister a. D. Wirth veranlassen, seine Aussage vorher schriftlich zu formulieren und den seinerzeitigen, übrigen deutschen Vertretern auf der Haager Konferenz vorher zur Kenntnis bringen, nämlich den Ministern a. D. Curtius, Moldenhauer und Schmidt.

Staatssekretär Pünder erklärte, daß nach seiner Erinnerung von dem Verlauf der Haager Verhandlungen keine Bedenken gegen die Aussage des Ministers a. D. Wirth bestünden. Minister Wirth habe damals sich sogar sehr nachdrücklich gegen eine Erneuerung der Sanktionsklausel durch den Young-Plan zur Wehr gesetzt²⁰.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß in einem früheren Beleidigungsverfahren des Reichsministers Stresemann gegen Rechtsanwalt Müller in Plauen Richtlinien aufgestellt worden

¹⁹ Vgl. Dok. Nr. 688, P. 2.

²⁰ Vgl. Vogt, Die Entstehung des Youngplans, S. 369–380.

seien, in welcher Weise die Gerichte in Beleidigungsverfahren das Verhandlungsthema zu begrenzen haben. Er meinte, die Genehmigung des Kabinetts könne an die weitere Voraussetzung geknüpft werden, daß der Reichsjustizminister auf die zuständige Landesjustizbehörde auch nach dieser Richtung einwirke und um die Berücksichtigung der Richtlinien bitte.

Das *Kabinett stimmte* diesem Vorschlag zu.

Es wurde beschlossen, daß dem Reichsminister a. D. Wirth die Genehmigung erteilt wird, in dem Strafverfahren gegen Plattner als Zeuge auszusagen. Das Kabinett ging dabei von der Annahme aus, daß die Vernehmung des Reichsbankpräsidenten a. D. Dr. Schacht voraussichtlich in dem Verfahren nicht erfolgen werde. Es ging ferner von der Voraussetzung aus, daß die zuständige Landesjustizbehörde vom Reichsminister der Justiz gebeten werden solle, auf eine Einschränkung der politischen Erörterung über die Sanktionsklausel im Interesse der Außenpolitik des Reichs möglichst einzuwirken, sowie namentlich auch auf eine Berücksichtigung der Richtlinien, die in dem früheren Prozeß des Reichsministers Stresemann gegen Rechtsanwalt Müller, Plauen, für die Haltung der Gerichte aufgestellt wurden zur Frage der Begrenzung des Verhandlungsgegenstandes in Beleidigungsverfahren aus Anlaß von politischen Vorgängen.

Zitierhinweis

Nr. 691 Kabinettsitzung vom 2. März 1932, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2346–2353 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D691>